

【제 목】 : 기관생명윤리위원회 변경심의 절차에 관한 사항(주의, 개선)

【내 용】

- 「기관생명윤리위원회 운영규정」(이하 규정) 제21조(2018. 9. 13. 시행)에 따르면 심의에서 승인된 연구진행 중 변경사항이 발생하는 경우, 연구책임자는 기관생명윤리위원회(이하 위원회)에 변경심의를 요청해야하고, 변경심의에 대한 위원회의 결정 이전에는 변경사항을 시행하여서는 아니된다.

☞ 참고자료: 【기관생명윤리위원회 운영규정」(2018. 9. 13.)】

제21조(변경심의)

- ① 이미 승인된 연구를 진행하던 중 변경사항이 발생하는 경우, 연구책임자는 위원회에 변경심의를 요청해야 하며, 위원회는 제17조의 심의절차에 따라 심의한다.
- ② 변경심의를 요청한 연구의 경우, 위원회의 승인 결정 이전에 변경사항을 시행하여서는 안된다.
- ③ 제2항에도 불구하고 다음 각 호의 경우에는 예외적으로 변경심의 승인 이전이라도 시행할 수 있다.
 - 1. 연구대상자에게 발생한 즉각적 위험 요소의 제거가 필요한 경우
 - 2. 모니터 요원의 변경, 시험담당자의 변경, 긴급 연락처의 변경 등 행정 절차 관련 사항에 관한 변경

- 그런데 감사 대상 기간 동안 수행된 연구를 검토한 결과, 【표 1】 ‘기관생명윤리위원회 변경심의 누락현황’ 과 같이 2건의 연구수행 중 변경사항이 있음에도 불구하고 내부보고만을 수행하였을 뿐 위원회에 변경심의를 요청 하지 않은 사실을 확인했다.

【표 1】 기관생명윤리위원회 변경심의 누락 현황

연번	과제명	책임연구원	내용	비고
1	진료비 정보공개 발전방안	AD	연구기간 변경	내부보고만 수행
2	소아 외래 호흡기계 질환 항생제 처방의 적절성 평가	AF	연구기간 변경	내부보고만 수행

- 또한, 규정 제21조에 따른 변경심의는 제17조의 신규심의 절차를 준용한다고 되어있어, 변경심의 요청이 있을 경우에는 신규심의 절차에 따라 전문위원의 심의방법 검토(심의면제 · 신속심의 · 정규심의) 후 그 결과에 따른 심의절차를 따라야 하나,

☞ **참고자료: 【기관생명윤리위원회 운영규정】(2018. 9. 13.)**

제9조(전문위원) 전문위원은 위원회 위원 중 위원장이 지명하며 다음 각 호의 역할을 수행한다.

1. 심의 요청된 연구사업계획서의 신규심의를 통해 위원회 심의대상 여부 판단
2. 제1호에 의해 심의대상 연구로 판단된 경우, 심의면제 · 신속심의 · 정규심의 대상 연구 결정 및 심의결과 보고
3. 정규심의 대상연구에 대한 신규심의 의견 보고
4. 신속심의 대상연구에 대한 승인 또는 정규심의 부의 결정

제17조(신규심의) ① 신규 연구를 수행하려는 연구자는 연구시작 전 제16조의 서류를 구비하여 행정간사에게 심의를 요청해야 한다.

- ② 신규심의를 요청받은 행정간사는 그 목록을 작성하여 위원장에게 보고하고 위원장은 전문위원에게 신규심의를 의뢰한다.
- ③ 신규심의를 의뢰받은 전문위원은 해당 연구를 심의하여 그 결과를 위원장에게 보고하고 해당 연구자에게 통보한다.

제21조(변경심의) ① 이미 승인된 연구를 진행하던 중 변경사항이 발생하는 경우, 연구책임자는 위원회에 변경심의를 요청해야 하며, 위원회는 제17조의 심의절차에 따라 심의한다.

- ② 변경심의를 요청한 연구의 경우, 위원회의 승인 결정 이전에 변경사항을 시행하여서는 안된다.
- ③ 제2항에도 불구하고 다음 각 호의 경우에는 예외적으로 변경심의 승인 이전이라도 시행할 수 있다.
 1. 연구대상자에게 발생한 즉각적 위험 요소의 제거가 필요한 경우
 2. 모니터 요원의 변경, 시험담당자의 변경, 긴급 연락처의 변경 등 행정 절차 관련 사항에 관한 변경

- 【표 2】 ‘변경심의건’ 과 같이 감사 대상 기간 동안 수행된 변경 심의의 경우 규정 제17조의 신규심의 절차와 달리 전문위원에게 심의방법의 검토가 아닌 연구 변경내용에 대한 승인 여부를 심의하게 한 사실이 있음을 확인하였다.

【표 2】 변경심의건

연번	과제명	책임연구원
1	약물부작용 후향적 분석 및 부작용 모니터링 시스템 기반 마련	AH
2	고관절치환술 적정성 평가 방안 마련	AJ
3	의약품관리종합정보센터 건강보험 재정 기여 효과분석 및 활용방안 연구	AF AG

- 다만, 이미 정규심의를 거쳐 승인된 연구에서 변경되는 부분만을 심사하는 변경심의의 특성을 고려할 때, 신규심의 절차보다 완화된 절차를 따르는 것이 행정업무의 효율성 측면에서 타당한 것으로 보이는바, 이에 현재 규정된 변경심의 절차를 현실에 맞게 개정하여 운영할 필요가 있다.

【조치할 사항】

- 심사평가연구소장은

- ① 향후 연구사항 변경 시 기관생명윤리위원회 변경심의가 누락되지 않도록 관련 업무를 철저히 하고, 관련자에게는 “주의”를 촉구하시기 바랍니다. (주의)
- ② 업무의 효율성을 고려하여 변경심의 절차를 현실에 맞게 개정하는 등의 방안을 마련하시기 바랍니다. (개선)